

1500286-71.2022.8.26.0570
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Comarca: Juquiá
Foro: Foro de Juquiá
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS LOPES DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

MATHEUS LOPES DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque teria, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Juquiá
Foro de Juquiá
Vara Única
Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500286-71.2022.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500286-71.2022.8.26.0570
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS LOPES DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

MATHEUS LOPES DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque teria, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 03h35min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Vereador Osvaldo Florêncio, 402, Centro, nesta cidade e comarca, durante repouso noturno, subtraído, para proveito próprio, 01 notebook de marca LG, 02 pen-drivers e R\$ 12,00 em espécie, pertencentes ao estabelecimento comercial Fast Burger.
O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida

em preventiva (fls. 65/66).

Recebida a denúncia (fls. 102/104), o réu foi regularmente citado (fls. 145) e apresentou resposta à acusação (fls. 132/138).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos de 2 testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas causa de aumento e qualificadoras, que não convivem e ademais não caracterizadas ou comprovadas, sendo penas fixadas no mínimo, atenuadas por confissão, em regime brando, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece integral acolhimento, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo pericial de fls. 150/158 e 159/161 e pela prova oral produzida em juízo.

Assim, demonstrada a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado.

Não há dúvidas quanto à autoria, que recai sobre o acusado.

Eis a prova produzida:

O representante da vítima, Matheus Muniz de Souza, ouvida em juízo, afirmou que esteve na delegacia e reconheceu como seus os objetos apreendidos. Em seu estabelecimento há grades de proteção. Essas grades foram retiradas e haviam vestígios de que alguém teria entrado no estabelecimento por ali. Estava em casa, de madrugada, quando foi avisado do ocorrido pela polícia. Mora a cerca de 5 quilômetros do estabelecimento.

O policial militar FERNANDO RODRIGUES MAGALHÃES relatou em Juízo que no dia dos fatos, por volta das 4 horas, no bairro Vila Nova, avistaram um indivíduo com uma bolsa de notebook, andando apressadamente. Fizeram o acompanhamento e observaram que se tratava da pessoa de Matheuzinho, conhecido dos meios policiais. De pronto ele afirmou que tinha furtado os objetos do comércio Fast Burguers. Disse que havia uma grade parafusada no local. Verificaram que tirou o parafuso e colocou de volta no lugar. Apareceu o vigia do local, que indicou o proprietário do bem, o qual compareceu à delegacia e reconheceu os bens como seus.

O policial militar EWERTON MONTEIRO VIEIRA descreveu em Juízo que na madrugada dos fatos estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo caminhando na rua.

Perceberam que ele apertou o passo. Aproximaram-se e viram que se tratava do Matheus, indivíduo conhecido pela prática do furto. Ele trazia consigo uma bolsa. Resolveram abordá-lo em razão do horário e por ser o Matheus. Quando ele foi abordado, disse que em sua mochila tinha um notebook, confessando que havia furtado aquele objeto de um estabelecimento. Ele teria pulado um muro, desparafusado as grades do local, entrado no estabelecimento, saído com os materiais e aparafusado a grade novamente. Procuraram a vítima, que compareceu na delegacia e reconheceu os objetos como seus.

Ouvido em Juízo, disse que reconheceu o fato na íntegra. Cometeu esse equívoco e está aqui para pagar. Está arrependido, mas deveria ter pensado antes.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não destoa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que, a par de ter ratificado com firmeza a identificação dos objetos.

As testemunhas também dão respaldo à hipótese acusatória.

É certo que o depoimento de policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação

ilícito objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

“É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 – e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485.543 – SP, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem os fatos quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem. As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro dos objetos, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas e pela espontânea confissão do réu, bem como pelos laudos produzidos nos autos, de tal sorte que materialidade e autoria do delito se encontram perfeitamente comprovadas.

Quanto ao repouso noturno, não veio demonstração nos autos de que tenha sido relevante a circunstância de o furto ter se dado à noite para o desenvolvimento da subtração, nada permitindo concluir que estivesse a vigilância habitual sobre o bem reduzida ou limitada, relevando notar que a res não estava abrigada em local de moradia habitado, indiferente nessa situação estivesse a vítima desperta ou dormindo. A despeito de este ser o entendimento deste magistrado, fato é que o STJ pacificou a questão, em sede de recursos repetitivos, fixando a seguinte tese de caráter vinculante (Tema 1144):

“1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento

comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso".

Não há que se falar em aplicação do privilégio, pois o réu não é primário e a coisa furtada não é de pequeno valor, de modo que se afasta o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desviada da res, retirada da vítima e levada pelo agente quando tomou rumo sem que ninguém o perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem-sucedida, já inserida em desenrolar causal autônomo.

A conduta é típica, não tendo a res valor insignificante ou ínfimo, apta a conduta a produzir lesão patrimonial, a par de encerrar em si desvalor social que reclama intervenção estatal.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 155, caput/parágrafo 4º, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, porque a consideração acerca dos antecedentes do réu será feita na segunda fase da dosimetria. No mais, a culpabilidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há elementos que denotem conduta social ou personalidade acentuadamente negativas; a vítima em nada concorreu para o delito. O réu é multireincidente específico, como comprova a certidão de fls. 46/51, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal. Verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado. Sopesadas essas circunstâncias, ambas preponderantes, a compensação é parcial, aumentando-se de um sexto a pena-base, que vai a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tendo em vista a existência de número expressivo de condenações definitivas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do repouso noturno, como já observado na fundamentação, incrementando-se a pena em um terço para atingir 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Em razão da múltipla reincidência, a despeito do montante de pena, é caso de fixação de regime inicial fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que não se afigura suficiente ou socialmente recomendável no caso dos autos, observando-se que a múltipla reincidência (12 delitos) se opera em virtude da prática do mesmo crime e de outros delitos patrimoniais (artigo 44, § 3º, do Código Penal).

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena; não é esse, porém, o caso dos autos. Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MATHEUS LOPES DA COSTA por infração ao artigo 155, § 1º, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime

inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, acentuado o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado. Oficie-se à Secretaria de Assuntos Penitenciários requisitando a imediata remoção do réu a estabelecimento prisional condizente com o regime prisional fixado. Trânsito em julgado ocorre nesta data, ante as renúncias ao prazo recursal pelo Ministério Público, pela Defesa Técnica e pelo réu, manifestadas em audiência. Adotem-se as seguintes providências:

- a) com relação à pena de multa, nos termos do artigo 480 das NSCGJ (com redação dada pelo Provimento CG nº 05/2022), elabore-se o cálculo e expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público;
 - b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;
 - c) não reclamada a restituição de objetos apreendidos em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição;
 - d) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);
 - e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
- Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que defiro nesta oportunidade, ante a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, reforçada pelo que se apurou na instrução processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 29 de novembro de 2022.